RESULTADO DEL REQUERIMIENTO N.° 2122220000496

REFERENCIA: CARTA N.° 220211155830-01-SUNAT

FECHA: 20/06/2022

20447968216 2122220000496

RUC	:	20447968216
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	:	DSM CORPORACION EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
DOMICILIO FISCAL	:	MZA. A LTO. 18 URB. URB. TAPARACHI APIRAJ (COSTADO DE PETRO PERU PORTON AZUL) JULIACA - SAN ROMAN - PUNO
CIIU	:	1071 - ELABORACIÓN DE PRODUCTOS DE PANADERÍA

Tributo a fiscalizar	:	0100-IGV
Periodo a fiscalizar	:	Desde 2019-01 Hasta 2019-12
Tipo de fiscalización	:	Fiscalización Parcial

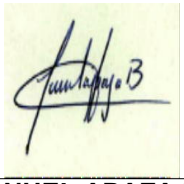
Elemento(s) del Tributo a Fiscalizar	Aspecto(s) contenido(s) en el Elemento a Fiscalizar
Crédito Fiscal de Adquisiciones y Compras.	Operaciones de compras y adquisiciones.

Por la presente, se comunica el RESULTADO DEL REQUERIMIENTO de acuerdo con lo siguiente:

- Ver Anexo N° 01 adjunto al presente Resultado de Requerimiento.

La presente notificación se considerará efectuada y surtirá efecto al día hábil siguiente a la fecha de depósito del documento en su buzón, de conformidad con lo establecido en el inciso b) del artículo 104° y el artículo 106° del Texto Único Ordenado del Código Tributario aprobado por Decreto Supremo N° 133-2013-EF y normas modificatorias.

Atentamente,



JUAN MANUEL APAZA BOLIVAR
Agente Fiscalizador
O.Z.JULIACA-PRICO

El presente documento ha sido emitido de acuerdo a lo establecido en el artículo 111° del TUO del Código Tributario y el artículo 4° del Texto Único Ordenado de la Ley N.° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por D.S. N.° 004-2019-JUS.

ANEXO N° 01

Tributo a fiscalizar : 0100-IGV
Periodo a fiscalizar : Desde 2019-01 Hasta 2019-12
Tipo de fiscalización : Fiscalización Parcial

Elemento(s) del Tributo a Fiscalizar	Aspecto(s) contenido(s) en el Elemento a Fiscalizar
Crédito Fiscal de Adquisiciones y Compras.	Operaciones de compras y adquisiciones.

Al vencimiento del plazo otorgado, se verificó en los sistemas de la Administración Tributaria que la contribuyente no proporcionó la información y/o documentación solicitada, por lo que, se procede a efectuar el cierre del requerimiento, obteniéndose los siguientes resultados:

1. En caso de llevar los Libros y Registros siguientes: **Libro Caja y Bancos, Libro Diario, Libro Mayor, Libro de Inventarios y Balances, Registro de Compras - Información de operaciones con sujetos no domiciliados, Registro de Activos Fijos, Registro de Consignaciones, Registro del Régimen de Retenciones del IGV**, de corresponder, de manera electrónica (SLE-PLE) de acuerdo con la R.S. N° 286-2009/SUNAT y normas modificatorias, se requiere proporcionar los archivos en formato texto (txt).

   Resultado:
   Al vencimiento del plazo otorgado, **no proporcionó** lo solicitado en el presente punto.

2. Si lleva la contabilidad en sistema computarizado[1], se requiere proporcione una copia de la base de datos, en formato Excel (xls o xlsx) o texto (txt), de los Libros y/o Registros siguientes: **Libro Caja y Bancos, Libro Diario, Libro Mayor, Libro de Inventarios y Balances, Registro de Activos Fijos, Registro de Consignaciones y Registro del Régimen de Retenciones del IGV**, de corresponder.

   Resultado:
   Al vencimiento del plazo otorgado, **no proporcionó** lo solicitado en el presente punto.

3. Teniendo en cuenta que no proporcionó la totalidad de la información y/o documentación solicitada en los puntos 1 y 2 del Requerimiento N° 2121220000026, incurrió en la infracción del numeral 5 del artículo 177° del TUO del Código Tributario, aprobado por Decreto Supremo N° 133-2013-EF y normas modificatorias. Por lo tanto, se le requiere subsanar la infracción proporcionando la información y/o documentación dentro del plazo otorgado, a fin de que pueda acogerse al Régimen de Gradualidad aprobado por la Resolución de Superintendencia N° 063-2007/SUNAT y normas modificatorias.

   Resultado:
   Al no haber proporcionado la totalidad de la información y/o documentación solicitada en los puntos: **1 y 2** del Anexo N° 01 al Requerimiento N° 2122220000496, la contribuyente **no subsanó** la infracción del numeral 5 del artículo 177° del TUO del Código Tributario (su incursión fue comunicada en el Anexo N° 01 al Resultado de Requerimiento N° 2121220000026). Por lo tanto, **no se acoge** a lo dispuesto por el Régimen de Gradualidad aplicable a infracciones del Código Tributario aprobado por Resolución de Superintendencia N° 063-2007/SUNAT y normas modificatorias.

OBSERVACIONES:

- Se pone en conocimiento de la contribuyente, que al no haber cumplido con entregar la totalidad de la información y/o documentación solicitada por la Administración Tributaria en el primer requerimiento notificado, es decir, del Requerimiento N° 2121220000026, no se dará inicio al cómputo del plazo establecido en los artículos 61° y 62-A del TUO del Código Tributario aprobado por D.S. N° 133-2013-EF y normas modificatorias.

[1] Deberá observar lo dispuesto en los artículos 6 y 13° de la Resolución de Superintendencia Nº 234-2006/SUNAT y normas modificatorias.